Ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Autos n. 5034494-81.2025.8.24.0033/SC

MF FERNANDES PARTICIPAÇÕES LTDA., **L SUL INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. E RJMX CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI E CONSTRUTORA E INCORPORADORA FÓRMULA LTDA**, todas qualificadas nos autos em epígrafe de AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO, que neste juízo lhes promovem **CMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA**, igualmente qualificada, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus procuradores, apresentar tempestiva CONTESTAÇÃO, conforme razões que seguem:

ENQUADRAMENTO INICIAL

A CMA Administradora de Bens e Participações Ltda. ajuizou a presente ação anulatória para obter a declaração de nulidade do procedimento de retificação administrativa nº 185.366, alegando sobreposição de 5.091,58 m² sobre sua matrícula nº 42.161 (MATRIMÓVEL14, ev. 1), deficiência na notificação da confrontante e violação dos limites fixados em sentença de usucapião. A pretensão é improcedente em todos os seus fundamentos.

O procedimento atacado é formalmente íntegro, a notificação observou três vias distintas no endereço que a própria autora cadastrou em sua matrícula, a retificação resultou em decréscimo de área e a coisa julgada da usucapião vincula a CMA como sucessora da confrontante que consentiu com os limites há quase dezoito anos.

O vício central da pretensão é insanável. O procedimento nº 185.366 retificou exclusivamente a matrícula nº 28.404 (MATRIMÓVEL15, ev. 1) - atual nº 78.662 (MATRIMÓVEL13, ev. 1), com decréscimo de 311,60 m². **A sobreposição atribuível a esse procedimento é de 383,53 m², 7,53% do total alegado pela autora**. Os 92,47% restantes recaem sobre matrícula retificada em procedimento distinto (nº 185.365), que a CMA não impugnou, não mencionou na causa de pedir e não incluiu nos pedidos.

A autora omitiu do juízo que sua antecessora na cadeia dominial, a Agro Florestal Ribeirão Tarumã Ltda., foi citada pessoalmente na usucapião nº 0012460-04.2005.8.24.0033 (documento anexo), concordou com a planta que delimitava as áreas de Nelson João da Cunha, contestou declarando que "não teria nada a opor" e não recorreu. A sentença transitou em julgado em 29/07/2008. A CMA adquiriu o imóvel catorze anos depois e agora pretende rediscutir o que sua própria antecessora consentiu.

Omitiu também que a liminar possessória vigente neste mesmo juízo, deferida em 02/07/2024 (documento anexo), reconheceu a posse das rés sobre a faixa em disputa, e que a única intervenção física tentada pela autora sobre essa faixa resultou em acionamento da Polícia Militar.

As rés demonstrarão que:

I — a Construtora e Incorporadora Fórmula Ltda. é parte ilegítima, a via anulatória é inadequada e o pedido "d" é parcialmente inepto;

II — o procedimento administrativo nº 185.366 é formalmente íntegro e a notificação observou três vias distintas no endereço cadastrado pela própria autora;

III — a posse das rés é consolidada desde 1977, a coisa julgada da usucapião ratifica suas áreas, a retificação resultou em decréscimo e o procedimento impugnado responde por menos de 8% da sobreposição alegada;

IV — a tutela de urgência deve ser revogada integralmente, em sede de juízo de retratação (art. 1.018, §1º, CPC);

V — a conduta processual da autora configura litigância de má-fé;

VI — a autora responde objetivamente pelos prejuízos causados pela tutela, nos termos do art. 302 do CPC.

A improcedência integral dos pedidos é medida que o contraditório impõe.

I — PRELIMINARES

I.I — ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA FÓRMULA LTDA.

A Construtora e Incorporadora Fórmula Ltda. não é proprietária, possuidora, cessionária ou titular de qualquer direito real sobre as matrículas nº 4.930 (MATRIMÓVEL18, ev. 1), 28.404 (MATRIMÓVEL15, ev. 1), 78.661 (MATRIMÓVEL16, ev. 1) ou 78.662 (MATRIMÓVEL13, ev. 1) do 1º Registro de Imóveis de Itajaí. Não participou do impugnado procedimento administrativo de retificação nº 185.366. Não requereu a retificação, não figurou como interessada e não praticou ato registral de qualquer natureza.

A legitimidade para figurar no polo passivo de ação relativa a direitos reais imobiliários pressupõe pertinência subjetiva com a relação de direito material: titularidade do domínio, posse qualificada ou vínculo jurídico com o bem (art. 17 c/c art. 337, XI, CPC). Entre a CMA e a Fórmula inexiste relação jurídica de direito material, contrato, obrigação, dever ou vínculo, que justifique a formação de litisconsórcio passivo. A Fórmula não se enquadra em nenhuma dessas categorias.

No aditamento à inicial, **a CMA manteve no item "b" o requerimento expresso de citação da Ré CONSTRUTORA E INCORPORADORA FÓRMULA LTDA**. São os pedidos que vinculam o juízo (art. 141, CPC).

Diante da inexistência de qualquer relação com a autora, pede-se a extinção sem resolução de mérito em relação à Fórmula, condenando-se a parte ativa ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor da causa, *ex vi* art. 338 do CPC.

I.II — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A CMA intitula a demanda como anulatória de retificação administrativa. A via anulatória é, em tese, idônea para impugnar vícios procedimentais de atos registrais. O objeto legítimo dessa via, contudo, circunscreve-se ao exame de regularidade do procedimento e, se constatado vício insanável, à declaração de nulidade do ato com restabelecimento do *status quo ante* registral.

O pedido "c" observa essa moldura: pretende a declaração de nulidade do procedimento nº 185.366 (PROCADM19 e PROCADM20, ev. 1) por vício de notificação. Até aí, a via é adequada. O pedido "d" extrapola.

O que se requer no pedido "d" não é o simples cancelamento da retificação com retorno à descrição anterior. A autora pede o "cancelamento, *na extensão da faixa de sobreposição com o imóvel da autora*, das averbações de retificação lançadas nas matrículas nº 4.930, 28.404 e derivadas, *restabelecendo, quanto à faixa lindeira à CMA, a descrição, metragem e confrontações anteriormente vigentes*". O provimento pretendido pressupõe que o juízo identifique qual é a faixa de sobreposição, onde ela começa e termina, e qual descrição perimetral deve ser restabelecida em cada matrícula. Esse exercício é, por definição, demarcatório.

O art. 574 do CPC disciplina a ação demarcatória para fixação de novos limites ou restabelecimento de limites apagados entre prédios confinantes. A pretensão de cancelamento parcial "na extensão da sobreposição" pressupõe a mesma operação: o juízo teria de sobrepor plantas, confrontar coordenadas e redesenhar a linha divisória entre os imóveis. A anulatória não comporta essa cognição.

O STJ consolidou que a ação demarcatória é a via adequada quando a controvérsia reside na discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário (REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/09/2022). Na mesma direção, a 4ª Turma assentou o cabimento da demarcatória quando existe divergência entre a linha de confrontação e os limites do título dominial (REsp 759.018/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/05/2009).

A existência da ação possessória nº 5018003-33.2024.8.24.0033 reforça o diagnóstico (petição inicial daqueles autos em anexo). Ajuizada pelas rés contra a CMA sobre a mesma faixa de terra, com liminar de manutenção de posse deferida em 02/07/2024, a possessória demonstra que a tese da autora é sobre

limites e posse, não sobre vícios de procedimento registral. Na possessória, a CMA perdeu a liminar, mas apresentou reconvenção para discussão dos limites. Na anulatória, busca obter, por via transversa, resultado que o juízo possessório não lhe concedeu.

A consequência processual se desdobra em duas alternativas. Se o juízo entender que a pretensão anulatória se sustenta exclusivamente para exame de eventuais vícios procedimentais da notificação, o pedido "c" pode ser conhecido nos limites do procedimento nº 185.366, mas o pedido "d", na extensão em que requer cancelamento parcial condicionado à apuração da faixa de sobreposição e ao redesenho de confrontações, deve ser extinto sem resolução de mérito por inadequação da via (art. 485, VI, CPC). Caso o juízo entenda que a integralidade da pretensão é demarcatória disfarçada de anulatória, a extinção total se impõe.

Requer-se, em qualquer hipótese, a extinção do pedido "d" sem resolução de mérito, por veicular pretensão demarcatória incompatível com a via anulatória (art. 485, VI, CPC). Subsidiariamente, caso mantido o feito, requer-se que o juízo registre expressamente que a cognição da anulatória não comporta redesenho de limites entre as matrículas, restringindo-se ao exame de regularidade do procedimento administrativo impugnado.

I.III — INÉPCIA PARCIAL DO PEDIDO "D" EM RELAÇÃO À MATRÍCULA Nº 78.661 (EX-4.930)

A causa de pedir da anulatória tem objeto preciso: a nulidade do procedimento administrativo nº 185.366. A petição inicial não menciona outro procedimento. O aditamento tampouco. A fundamentação jurídica, os vícios alegados e a prova documental referem-se exclusivamente ao procedimento nº 185.366.

Esse procedimento retificou uma única matrícula: a nº 28.404, que deu origem à nº 78.662. O campo "Registro Anterior" da matrícula nº 78.662 é categórico: "Prot. 185.366, datado de 11/01/2024". O requerimento, o memorial descritivo e a ART que instruíram aquele procedimento referem-se unicamente a essa matrícula (PROCADM19 e PROCADM20, ev. 1).

A matrícula nº 4.930, por sua vez, foi retificada em procedimento administrativo distinto, o de nº 185.365, com objeto, memorial e ART próprios. O

campo "Registro Anterior" da matrícula nº 78.661, derivada da nº 4.930, confirma: "Prot. 185.365, datado de 11/01/2024". São procedimentos autônomos que geraram matrículas autônomas.

A autora não impugnou o procedimento nº 185.365. Não o mencionou na causa de pedir. Não narrou fato que lhe seja imputável. Não identificou vício que o contamine. Não formulou pedido de nulidade contra ele. Não trouxe sequer os autos daquele procedimento ao processo.

O pedido "d", contudo, não observa essa delimitação. Requer "o cancelamento, na extensão da faixa de sobreposição com o imóvel da autora, das averbações de retificação lançadas nas matrículas nº 4.930, 28.404 e derivadas (inclusive 78.661 e 78.662, se existentes)". Alcança, portanto, matrícula retificada em procedimento que não integra a lide.

A inépcia decorre da ruptura lógica entre causa de pedir e pedido. O pedido "d" é sucessivo ao "c" e dele dependente: só opera se a nulidade do procedimento nº 185.366 for declarada.

Declarada essa nulidade, seu efeito jurídico recai sobre a matrícula nº 78.662 (ex-28.404), única produzida por aquele procedimento. A matrícula nº 78.661 (ex-4.930), originada em procedimento diverso e não impugnado, permanece íntegra independentemente do resultado do pedido "c". **Cancelar averbação de retificação produzida no procedimento nº 185.365, com fundamento em nulidade declarada no procedimento nº 185.366, é operação sem amparo no sistema registral**. Equivale a anular ato "A" e pretender que a nulidade contamine ato "B", praticado por fundamento e instrução próprios.

A dimensão prática dessa ruptura é gigante. O levantamento técnico produzido pela própria autora (ANEXO6, ev. 1) indica sobreposição total de 5.091,58 m². A sobreposição atribuível à matrícula nº 78.662, única vinculada ao procedimento impugnado, é de 383,53 m² (7,53% do total anunciado). Os 4.708,05 m² (92,47% do total anunciado) da sobreposição que fundamenta a pretensão, recaem sobre a matrícula nº 78.661, retificada no procedimento que a autora optou por não atacar.

O dado não resulta de estimativa das rés. A própria CMA, na ação possessória nº 5018003-33.2024.8.24.0033, quantificou a sobreposição sobre a matrícula nº 78.661 em 4.708,05 m² (Ev. 48, p. 13, daqueles autos). A diferença

entre o total alegado na anulatória e a parcela indicada na possessória é de exatos 383,53 m², a fração máxima imputável ao procedimento nº 185.366.

A consequência é direta: ainda que o pedido "c" fosse integralmente acolhido, a anulação do procedimento nº 185.366 manteria intactos 92,47% da sobreposição que a autora invoca como fundamento. O provimento jurisdicional pretendido não tem aptidão para produzir o resultado que o pedido "d" busca em relação à matrícula nº 78.661.

O art. 330, §1º, I, do CPC considera inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Pedido que extrapola os limites da causa de pedir é pedido sem fundamento que o sustente. Na parcela em que alcança a matrícula nº 4.930 e sua derivada nº 78.661, o pedido "d" carece de causa de pedir e deve ser reconhecido como inepto.

Requer-se o reconhecimento da inépcia parcial do pedido "d", nos termos do art. 330, §1º, I, c/c art. 337, IV, do CPC, com a exclusão das matrículas nº 4.930 e 78.661 do objeto da lide.

I.IV — LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE AO PROCEDIMENTO Nº 185.366 E À MATRÍCULA Nº 28.404

Caso não acolhidas as preliminares dos tópicos I.II e I.III, requer-se, em caráter subsidiário, que o juízo delimite expressamente o objeto da cognição em conformidade com a causa de pedir deduzida pela própria autora.

Os fundamentos dessa delimitação já foram demonstrados: a CMA elegeu como fundamento exclusivo da pretensão anulatória o procedimento administrativo nº 185.366, que retificou unicamente a matrícula nº 28.404 (atual nº 78.662). O procedimento nº 185.365, que retificou a matrícula nº 4.930 (atual nº 78.661), não foi mencionado, narrado ou impugnado em qualquer passagem da inicial ou do aditamento. A cognição judicial não pode alcançar ato que não integra a causa de pedir, sob pena de julgamento *extra petita* (arts. 141 e 492, CPC).

A delimitação tem reflexo direto sobre três aspectos do processo que já demandam definição nesta fase:

Primeiro, eventual a perícia. A decisão de ev. 30, item 5, determinou que as partes informem as provas que pretendem produzir e os fatos sobre os quais recairão. A prova pericial topográfica, se pleiteada, deve ter seu objeto circunscrito à sobreposição entre a matrícula nº 42.161 (autora) e a matrícula nº 78.662 (rés), única vinculada ao procedimento impugnado. Estender a perícia à matrícula nº 78.661 é produzir prova sobre fato alheio à causa de pedir, com custo e tempo que recairão sobre as partes sem correspondência com o objeto da lide.

Segundo, os pedidos. O provimento jurisdicional máximo que a anulatória comporta, se procedente, é a declaração de nulidade do procedimento nº 185.366 e o cancelamento das averbações dele decorrentes na matrícula nº 78.662. A sobreposição atribuível a essa matrícula é de 383,53 m², conforme cruzamento entre o levantamento técnico da própria autora e as matrículas registradas. Os 4.708,05 m² restantes estão fora do alcance desta ação.

Terceiro, a tutela vigente. O item 1.3 da decisão de ev. 30 proibiu intervenção física sobre faixa de 5.091,58 m², área que abrange integralmente a matrícula nº 78.661, retificada em procedimento alheio à lide. A manutenção da tutela sobre área treze vezes superior à fração vinculada ao objeto do processo configura medida desproporcional e sem correspondência com o provimento final possível.

Requer-se que o juízo, ao sanear o feito, delimite expressamente o objeto da cognição ao procedimento administrativo nº 185.366 e à matrícula nº 28.404 (atual nº 78.662), com reflexo sobre a extensão da prova pericial, o alcance dos pedidos e a área de incidência da tutela de urgência.

II — DA HIGIDEZ DO PROCESSO RETIFICATÓRIO

II.I — O PROCEDIMENTO OBSERVOU CADA REQUISITO DO ART. 213, II, DA LEI Nº 6.015/1973

A autora sustenta que a retificação serviu como "sucedâneo de ação aquisitiva ou demarcatória, com acréscimo substancial de área em favor dos réus." A premissa é falsa em seus dois termos. O procedimento nº 185.366 não ampliou área, reduziu em 311,60 m², como será demonstrado no Tópico III.III. E não adjudicou domínio, retificou descrição tabular, que é o único objeto que o art. 213 da Lei nº 6.015/1973 autoriza.

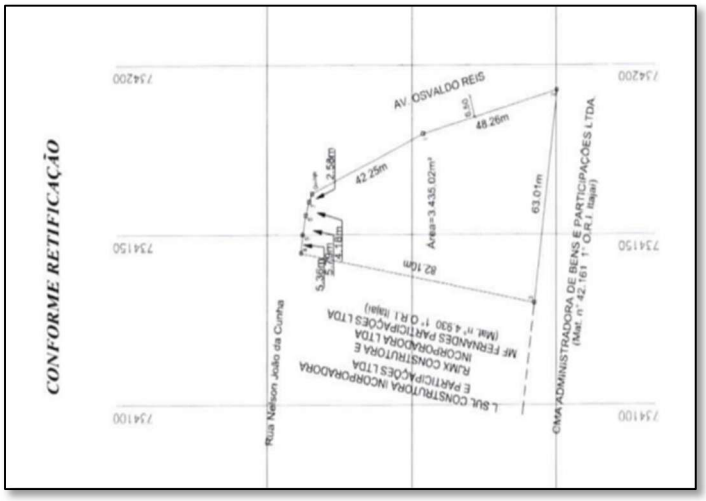
O STJ firmou essa delimitação ao decidir que o procedimento retificatório não constitui forma de aquisição ou alteração de propriedade imobiliária, destinando-se exclusivamente à correção dos assentos registrais para adequá-los à realidade fática do imóvel (REsp 1.228.288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03/03/2016). O procedimento nº 185.366 operou nos estritos limites dessa finalidade: corrigiu a descrição da matrícula nº 28.404 para incorporar o alargamento da Rua Nelson João da Cunha de 5,00m para 11,00m, o que subtraiu faixa do imóvel das rés em favor da via pública.

A Prefeitura Municipal de Itajaí certificou a conformidade do georreferenciamento antes da instauração do procedimento, mediante Certidão Municipal nº 4.238-23-ITJ-DUR (PROCADM20, ev. 1, fls. 29), cujas plantas constam em anexo. Os emolumentos foram recolhidos. A qualificação registral pelo Oficial foi positiva. O memorial descritivo que instruiu o procedimento 185.366 é categórico quanto ao seu objeto (p. 26 do PROCADM20, ev. 1):

MEMORIAL DESCRITIVO DE RETIFICAÇÃO

Descrição da Matricula n° 28.404 - O terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade de Itajaí-SC, sede do município e da comarca do mesmo nome, no lugar Fazendinha, com a área de 3.746,62 metros quadrados, medindo na frente, ao leste, na Rodovia Osvaldo Reis, em duas linhas quebradas, partindo no sentido norte para sul, a primeira de 51,95 metros, a segunda com 48,26 metros, fundos, ao oeste, com 82,00 metros, com terras de Nelson João da Cunha; estrema ao norte, onde mede 12,31 metros, com caminho sem denominação oficial e ao sul, onde mede 63,01 metros, com terras de Archangelo Marchiori.

A seguir, consta do levantamento apresentado (p. 25, ev. 1, PROCADM20):



Planta georreferenciada, memorial descritivo com ART, aprovação municipal, procuração pública, emolumentos e qualificação positiva pelo Oficial Registrador: o procedimento cumpriu a integralidade dos requisitos do art. 213, II, da Lei nº 6.015/1973.

Em toda a extensão da inicial e do aditamento, a CMA não identifica qual desses requisitos teria sido descumprido. O único vício que articula é a alegada deficiência da notificação, tema enfrentado na seção seguinte. Se a notificação for regular, como se demonstrará, a pretensão anulatória fica sem fundamento procedimental que a sustente. E mesmo que a notificação apresentasse irregularidade, os demais elementos do procedimento permaneceriam íntegros, porque a notificação é etapa do contraditório, não requisito de validade da instrução técnica.

O registro retificado goza de presunção de veracidade nos termos do art. 252 da Lei de Registros Públicos, presunção que somente cede diante de prova robusta produzida sob o crivo do contraditório. A CMA não produziu essa prova. Apresentou levantamento técnico unilateral que sequer distingue a sobreposição atribuível a cada procedimento administrativo. A presunção milita em favor da higidez do ato.

II.II — A NOTIFICAÇÃO OBSERVOU TRÊS VIAS DISTINTAS NO ENDEREÇO CADASTRADO PELA PRÓPRIA AUTORA

As notificações foram remetidas ao endereço que a própria CMA declarou na matrícula nº 42.161 do 1º Registro de Imóveis de Itajaí: Av. Osvaldo Reis, 1800, Praia Brava, Itajaí-SC, CEP 88306-600. O dado consta do AV-2 da matrícula confrontante:

Av.2/42.161, em 27 de dezembro de 2022.
Prot. 177.622, datado de 22/12/2022.
ESPECIALIDADE OBJETIVA: Nos termos do requerimento formulado na Escritura Pública de Venda e Compra com Cláusula Resolutiva, lavrada por Samara Cleusa Nunes, Escrevente Notarial, do 2º Tabelionato de Notas de e Protestos de Itajaí/SC, Livro 610, Folhas 83F/86V, em 21/12/2022, instruído do Espelho Cadastral Imobiliário, emitido pela Prefeitura Municipal de Itajaí/SC, em 23/12/2022, **PROCEDO A ESTA AVERBAÇÃO** para constar a especialidade objetiva: **1. NÚMERO PREDIAL**: 1800; **2. BAIRRO**: Praia Brava; **3. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**: 214.067.01.1100.0000.000; **4. CADASTRO MUNICIPAL**: 22087.
Emolumentos: R$ 100,00 Sêlo de fiscalização: GQV34373-TJTT. Valor do selo: R$ 3,11. Valor total: R$ 103,11. **O Oficial Substituto** _____ **Rodrigo Feuser Siqueira.**
Av.3/42.161, em 27 de dezembro de 2022.

O art. 980, §1º, do Código de Normas da CGJ/SC autoriza que a notificação do confrontante seja cumprida "*no endereço do confrontante constante na matrícula do imóvel contíguo ou no endereço do próprio imóvel que faz divisa com aquele que está sendo objeto da retificação.*" As rés utilizaram o endereço que a norma indica como válido e que a autora registrou perante o Oficial. A inicial sequer menciona qual endereço foi utilizado.

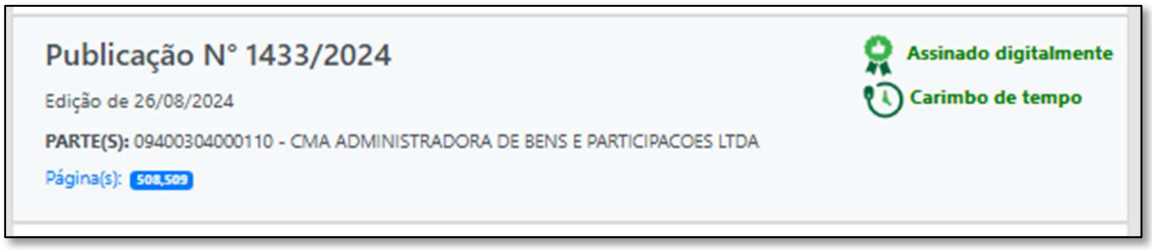
A primeira tentativa foi realizada por carta com Aviso de Recebimento, endereçada ao endereço da matrícula. **O AR retornou negativo em 16/02/2024**, com anotação de que a numeração era inexistente no local. (documento anexo)

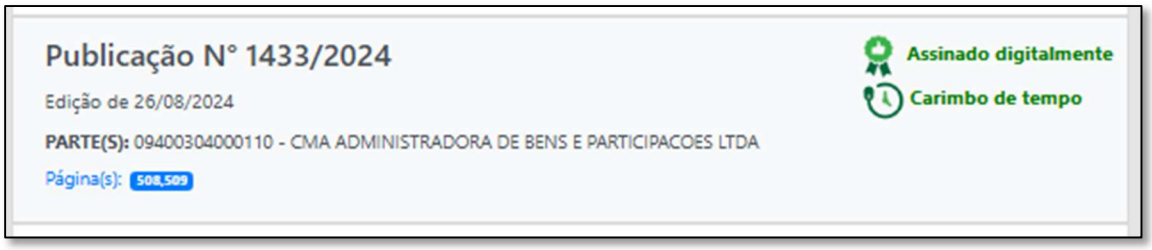
O art. 980, §2º, do Código de Normas dispõe que, frustrada a notificação nos endereços indicados, ou estando o confrontante em lugar ignorado, incerto ou inacessível, procede-se à publicação de edital. Uma única tentativa frustrada já autorizava a migração. As rés não se limitaram ao mínimo legal.

Em reunião com o Oficial Substituto Rodrigo Feuser Siqueira, deliberou-se por cautela adicional: realizar segunda diligência via Registro de Títulos e Documentos (fls. 38-40, PROCADM20, ev. 1). O Escrevente Autorizado Douglas Pereira dos Santos Philipps compareceu ao endereço em 26/07/2024, às 09h34min, e lavrou certidão atestando que "a numeração indicada é inexistente" (fls. 22, PROCADM20, ev. 1). Duas diligências pessoais, por meios distintos, no endereço oficial da matrícula, a segunda por determinação do próprio Oficial como cautela institucional.

> **1ª Diligência** - 26/07/2024 às 09h34m Certifico que em diligência ao endereço retro, a numeração indicada é inexistente, motivo pelo qual deixamos de notificar Alexandre Menegotti.

Frustradas ambas as tentativas, procedeu-se à notificação por edital, publicado em duas edições do Diário do Registro de Imóveis Eletrônico: Publicação nº 1.433/2024, de 26/08/2024, e Publicação nº 1.434/2024, de 27/08/2024, assinadas pelo Oficial Registrador Zenildo Bodnar, com prazo de 15 dias úteis a contar da última publicação (fls. 41-44, PROCADM20, ev. 1).





O art. 213, §4º, da Lei nº 6.015/1973 é categórico: "*se não forem notificados, serão intimados por edital, para se manifestarem no prazo de quinze dias, e o silêncio será havido como concordância*". O art. 981, §1º, do Código de Normas do TJSC reproduz a mesma regra: *a ausência de impugnação no prazo editalício equivale à anuência tácita*.

Empresa com capacidade econômica para adquirir imóvel de R$ 49.896.511,74, dotada de estrutura administrativa compatível com esse porte, não acompanhou as publicações do Diário Eletrônico do Registro de Imóveis da comarca onde se situa seu próprio bem. **A presunção de concordância operou-se por expressa disposição legal.** Questionar essa presunção é questionar o sistema de publicidade registral em sua integridade.

Neste sentido, o TJSC entende:

> *"JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - ACRÉSCIMO SIGNIFICATIVO DA ÁREA DO IMÓVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO.* ***O procedimento de retificação, previsto no art. 213 da Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos), para compatibilizar o registro de imóvel às suas reais dimensões, ainda que implique em acréscimo de área, é plenamente adequado se ausente qualquer oposição por parte de terceiros interessados*** *(REsp n. 716.489, Min. João Otávio de Noronha; REsp n. 625.606, Min. Castro Filho; REsp n. 54.877, Min. Antônio de Pádua Ribeiro; REsp n. 589.597, Min. Aldir Passarinho Junior; REsp n. 120.196, Min. Eduardo Ribeiro). (TJSC, AC*

0002339-53.2009.8.24.0104, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Newton Trisotto, D.E. 17/11/2010)."

Corroborando, o STJ já se manifestou no mesmo sentido:

"Processual civil. Recurso especial. Retificação de registro imobiliário. Jurisdição voluntária. Acréscimo de área. Possibilidade. ***Ausência de impugnação dos interessados.*** *Extensão da área não definida. - A ação de retificação de registro, proposta pelo procedimento da jurisdição voluntária, objetiva apenas a correção na descrição do imóvel, contudo, não havendo impugnação dos demais interessados, é possível seja acrescida área ao imóvel adquirido, desde que constatada imprecisão no título aquisitivo acerca da extensão do bem. Recurso especial conhecido e provido.' (STJ, REsp 54.877/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/08/2005, pub. 12/12/2005)."*

E, para afastar qualquer construção artificial sobre nulidade, o Código de Normas da CGJ/SC não exige peregrinação por endereços alternativos nem diligências para suprir falha cadastral do próprio confrontante. Ao contrário, prevê que, frustrada a notificação no endereço do imóvel, o fato é certificado e a notificação segue por edital conforme art. 980, §2º (já descrito acima). E mais, a validade seria reconhecida ainda que não houvesse identificação/localização plena de todos os confinantes, autorizando a publicação do edital, conforme art. 982, CNCGJ/SC.

A CMA contra-argumenta com conversas de WhatsApp, documentadas em ata notarial de 25/11/2025, para sustentar que os representantes das rés tinham conhecimento de seu paradeiro e poderiam tê-la notificado diretamente. O argumento confunde planos distintos.

A transcrição dos três arquivos revela exclusivamente tratativas comerciais para aquisição do imóvel das rés. Karol Marina, representante de Alexandre Menegotti (sócio da CMA), abordou Lourival (sócio da L Sul) em 13/11/2023 para "fazer negócio com o terreno de 15 mil m² no morro cortado" (Anexo 10, Ev. 1). São interlocuções entre particulares sobre compra e venda.

O dever de notificação no procedimento retificatório obedece ao art. 213, §3º, da Lei nº 6.015/1973 e ao Código de Normas da CGJ/SC, não ao WhatsApp de interlocutores que negociam aquisição imobiliária. A norma define o endereço válido para notificação (matrícula do imóvel contíguo) e as rés

utilizaram exatamente esse endereço. Nenhum dispositivo legal impõe ao requerente da retificação o dever de investigar endereços alternativos do confrontante para além do que consta na matrícula.

O precedente que a própria CMA invocou para sustentar a nulidade confirma, por contraste, a regularidade do procedimento. No AgInt no AREsp 2.386.197/MG (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/06/2024), **o STJ anulou retificação em que houve ausência total de notificação: nenhuma tentativa pessoal, nenhum edital, nenhuma diligência**. A situação dos autos é o oposto: duas tentativas pessoais por meios distintos, edital publicado em duas edições com prazo regular e sem impugnação. Invocar precedente de omissão absoluta para impugnar procedimento que superou o mínimo legal é leitura seletiva da jurisprudência.

Se a numeração predial 1.800 não existe no local, o problema é cadastral e de responsabilidade exclusiva da CMA. A autora informou esse número ao Registro de Imóveis quando adquiriu o imóvel, não providenciou sua correção em momento algum e agora busca extrair consequência processual de falha que ela mesma produziu. O art. 982 do Código de Normas da CGJ/SC reforça: a validade do procedimento é reconhecida ainda que não haja identificação ou localização plena de todos os confinantes, autorizando-se a publicação do edital. **A CMA criou a impossibilidade de sua própria notificação pessoal e pretende se beneficiar da situação que provocou.**

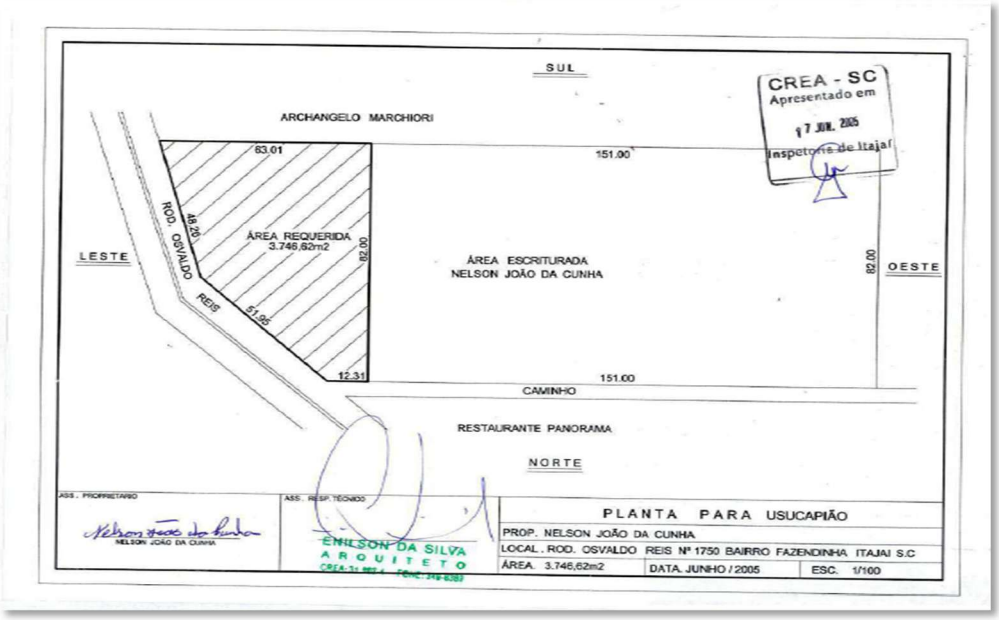
Ainda que se admitisse, por amor ao debate, irregularidade na notificação, a consequência jurídica não seria a que a autora pretende. Vício notificatório é vício de contraditório, não vício de conteúdo. A consequência seria a anulação do procedimento para renovação da cientificação da confrontante, com reabertura de prazo para impugnação, não o cancelamento parcial de matrículas com base em alegada sobreposição.

A CMA confunde duas categorias jurídicas distintas: a regularidade do procedimento notificatório e a conformidade material da retificação com os limites do imóvel confrontante. Do vício na primeira não decorre, automaticamente, a procedência da segunda. A retificação pode ter sido notificada de forma imperfeita e, ainda assim, estar materialmente correta, o que, aliás, é o caso, como se demonstrará nos tópicos seguintes.

III — DA INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO E POSSE DAS RÉS
III.I — COISA JULGADA DA USUCAPIÃO: A PLANTA DELIMITA AS ÁREAS E A ANTECESSORA DA CMA CONSENTIU

A autora invoca a sentença de usucapião para alegar que a retificação "violou limites fixados judicialmente". A leitura integral daqueles autos revela o oposto: a coisa julgada não protege a CMA. Protege as rés.

A Ação de Usucapião Extraordinária nº 0012460-04.2005.8.24.0033 foi proposta por Nelson João da Cunha perante a Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Itajaí/SC (documento anexo). A sentença, proferida em 12/06/2008 pelo Juiz Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Teixeira, julgou procedente o pedido e declarou o domínio sobre o imóvel. A planta que instruiu o julgado é o documento-chave (oriunda dos Autos de Usucapião em anexo):



Duas áreas distintas de propriedade de Nelson João da Cunha estão representadas nessa planta. A primeira, objeto da usucapião, com 3.746,62 m², deu origem à matrícula nº 28.404, ora retificada no procedimento nº 185.366 e impugnada pela autora. A segunda, identificada como "área escritura Nelson João da Cunha", com dimensões de 151,00 x 82,00 m (12.382,00 m²), corresponde à matrícula nº 4.930, que não foi objeto da usucapião porque já pertencia a Nelson por título anterior, e que foi retificada no procedimento nº 185.365, não impugnado pela CMA.

Essa distinção é determinante. A matrícula nº 4.930 era de propriedade de Nelson desde 1977, adquirida por Escritura Pública lavrada no 2º Ofício de Itajaí, conforme R.1 da MATRIMÓVEL18, ev. 1. A longevidade da posse é tamanha que a rua lateral ao imóvel recebeu o nome do proprietário:

R-1-4.930:
Nos termos da escritura de compra e venda lavrada em data de 26 de julho de 1977, nas notas do tabelião do 2º ofício desta cidade de Itajaí-SC, livro nº 144, folhas 93, o proprietário Anatalio Fernandes vendeu o terreno objeto da matrícula para **NELSON JOÃO DA CUNHA** - inscrito no CPF 102 561 809-20, casado, motorista, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Itajaí, pelo preço de Cr$6.000,00, sob as condições usuais.- O referido é verdade e dou fé.- Itajaí, 05 de agosto de 1978.-
O Oficial:

Ao sul das áreas de Nelson, a planta da usucapião situa o imóvel então de propriedade de Archangelo Marchiori, que alienou para a Agro Florestal Ribeirão Tarumã Ltda., antecessora direta da CMA na cadeia dominial da matrícula nº 42.161:

R.4/42.161, em 27 de dezembro de 2022.
Prot. 177.622, datado de 22/12/2022.
ATO: **VENDA E COMPRA.**
TRANSMITENTE: **AGRO FLORESTAL RIBEIRÃO TARUMÃ LTDA,** supraqualificada, neste ato representada por sua sócia administradora Elisabete Marchiori Singh, supraqualificada.
ADQUIRENTE: **CMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 09.400.304/0001-10, com sede na Rua Lacy Gonçalves de Santana, nº 24, Sala A, Bairro Barra do Rio, Itajaí/SC, neste ato representada pelo sócio administrador Alexandre Menegotti, brasileiro, casado, empresário, nascido em 12/10/1971, RG nº 1984173/SSP/SC, CPF nº 676.385.209-63, residente e domiciliado na Avenida Atlântica, nº 3820, Apartamento 3001, Centro, Balneário Camboriú/SC.
FORMA DO TÍTULO: Escritura Pública de Venda e Compra com Cláusula Resolutiva, lavrada por Samara Cleusa Nunes, Escrevente Notarial, do 2º Tabelionato de Notas de e Protestos de Itajaí/SC, Livro 610, Folhas 83F/86V, em 21/12/2022.
VALOR: R$ 49.896.511,74 (quarenta e nove milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e onze reais e setenta e quatro centavos).

Em 04/04/2007, a Agro Florestal foi citada pessoalmente na usucapião. Não por edital, não por hora certa. O Oficial de Justiça entregou o mandado em mãos do representante legal da empresa. A contestação apresentada pela confrontante declarou:

AGRO FLORESTAL RIBEIRÃO DO TARUMÃ LTDA, qualificada como confrontante nos autos da **AÇÃO DE USUCAPIÃO nº. 033.05.012460-1,** movida por **Nelson João da Cunha,**

CONTESTAÇÃO

3 - A confrontante não teria nada a opor à ação do autor, não fosse o fato de esta ter projeto em fase de aprovação pela Prefeitura de Itajaí, do qual a construção de uma via marginal à Rodovia Osvaldo Reis parte integrante do mencionado projeto, sendo que o traçado ideal da via abrangeria parte do terreno que o autor pretende usucapir.

A Agro Florestal não impugnou a área usucapida. Não questionou o posicionamento da área da matrícula nº 4.930. Não contestou os limites representados na planta. Não requereu prova pericial. Sua única preocupação era uma via marginal à Rodovia Osvaldo Reis que, à época, se discutia na Prefeitura de Itajaí e que jamais foi executada pelo Município.

O processo prosseguiu e o juízo proferiu sentença de procedência:

ASSIM SENDO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária nº 033.05.012460-1, proposta por NELSON JOÃO DA CUNHA, ROSANGELA CUNHA GONZAGA, casada com CESAR RAFAEL SEDREZ GONZAGA, VILMAR NELSON CUNHA, NELSON JOÃO CUNHA FILHO e SILVANA ODAIL CUNHA, com fulcro nos artigos 550 do Código Civil de 1916 e 941 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, incluindo-se no pólo ativo da demanda, em substituição à falecida autora, os herdeiros citados, para declarar o domínio do autor e de seus filhos, conforme mencionado acima, em condomínio, sobre o seguinte imóvel, descrito à fl. 11 e demonstrado na planta de fl. 08:

"Um terreno sem benfeitorias situado nesta cidade, no Bairro Fazendinha, à Rodovia Osvaldo Reis, com área de 3.746,62 metros quadrados, e as seguintes medidas e confrontações: frente ao leste em 2 (duas) linhas quebradas, partindo no sentido norte para sul, a primeira 51,95 metros, a segunda com 48,26 metros, com a rua acima citada; fundos ao oeste com 82,00 metros, com terras de Nelson João da Cunha; estrema ao norte 12,31 metros com caminho sem denominação oficial e ao sul 63,01 metros com terras de Archangelo Marchiori".

A sentença remeteu expressamente à planta como elemento integrante do julgado. O posicionamento gráfico de ambas as áreas de Nelson, a usucapida e a escriturada, em relação ao imóvel da confrontante ao sul (antecessora da CMA) ficou cristalizado no dispositivo. A Agro Florestal viu essa planta, foi citada pessoalmente, contestou sem impugnar limites e não recorreu.

Nenhum confrontante recorreu. A preclusão operou-se em todas as dimensões: sobre o que foi expressamente decidido e sobre o que poderia ter sido alegado e não o foi. O trânsito em julgado ocorreu em 29/07/2008. A área reconhecida pela sentença e representada na planta tornou-se indiscutível:

> "*Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.*"

> "*Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.*"

Catorze anos depois, em 21/12/2022, a CMA adquiriu a matrícula nº 42.161 da Agro Florestal. O art. 109, §3º, do CPC não deixa margem: "***A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.***" Ao adquirir o imóvel, a CMA assumiu a posição jurídica de sua antecessora em todos os seus contornos, incluindo os limites consentidos perante o juízo da usucapião.

A autora omitiu do juízo a existência da Agro Florestal. Não mencionou sua citação pessoal na usucapião, nem o consentimento com os limites, nem a ausência de recurso. Sequer informou de quem adquiriu o imóvel. A única menção que fez à usucapião na petição inicial contém afirmação inverídica:

> *A matrícula nº 4.930 teve origem em ação de usucapião ajuizada por Nelson João da Cunha, na qual foram definidas, em sede de cognição exauriente e com trânsito em julgado, as divisas do imóvel então usucapido. Posteriormente, dessa mesma origem decorreu a matrícula nº 28.404, igualmente vinculada àquela sentença de usucapião.*

A inversão é grosseira. A matrícula nº 4.930 não "teve origem" na usucapião. A planta a identifica como "área escritura Nelson João da Cunha", propriedade anterior e independente, adquirida em 1977. A única matrícula originada na usucapião é a nº 28.404. A CMA inverteu a relação entre as matrículas para construir premissa que os autos desmentem: a de que Nelson teria usucapido área que já era sua. A simples leitura do álbum imobiliário desfaz a construção. **Haja criatividade para tamanho absurdo**.

A omissão dessas informações não foi acidental. Se o juízo soubesse que a antecessora da CMA participou da usucapião, viu a planta,

consentiu com os limites e não recorreu, a concessão da tutela de urgência seria incompatível com a coisa julgada.

Se a autora entende que adquiriu menos do que lhe foi prometido pela Agro Florestal, sua pretensão é de natureza eviccionária e deve ser dirigida contra a alienante, nos termos dos arts. 447 a 457 do Código Civil. A coisa julgada vincula a CMA nos mesmos termos em que vinculava a Agro Florestal. As rés são terceiras estranhas àquela relação contratual e não podem ser compelidas a suportar as consequências de eventual insatisfação da autora com o negócio que celebrou.

III.II — POSSE CONSOLIDADA E JUDICIALMENTE RECONHECIDA

A cadeia possessória sobre os imóveis das rés remonta a 1977. Naquele ano, Nelson João da Cunha adquiriu de Anatalio Fernandes o terreno da matrícula nº 4.930 por escritura lavrada no 2º Ofício de Itajaí, registrada em R.1 pelo valor de Cr$ 60.000,00.

A sentença de usucapião analisada no tópico anterior reconheceu posse ininterrupta e pacífica por mais de vinte anos. Em audiência, a testemunha João Pedro Donato declarou que "tem conhecimento que o autor ocupa a área há mais de 30 anos de forma mansa e pacífica" (ata de audiência nos autos de Usucapião em anexo). João Daniel Coelho, que conhecia Nelson há quase quarenta anos, confirmou a ocupação contínua na região do Morro Cortado.

A transmissão seguiu linha ininterrupta. De Nelson João da Cunha para seus herdeiros (partilha em 2008/2010), e destes para MF Fernandes, L Sul e RJMX (2013). O contrato de permuta celebrado com a Dall Construções Ltda. em 20/10/2022 reforçou o exercício possessório, com previsão de empreendimento de duas torres, mínimo de 300 apartamentos e área comercial de 6.000 m². Na data da celebração, a Cláusula 1.3 registrava que sobre os imóveis das rés não recaía "qualquer demanda judicial ou restrição de qualquer natureza". A CMA sequer existia na cadeia dominial do imóvel confrontante nessa data, adquiriu a matrícula nº 42.161 dois meses depois.

Em 02/07/2024, a Juíza Ana Vera Sganzerla Truccolo deferiu liminar de manutenção de posse na ação nº 5018003-33.2024.8.24.0033,

reconhecendo que "está comprovada a posse sobre o bem desde abril de 2013" e determinando que a CMA "se abstenha de realizar atos de turbação e/ou esbulho". A decisão emana do mesmo juízo, 4ª Vara Cível de Itajaí, em que tramita a presente anulatória. A posse das rés sobre a faixa que a autora alega ser "sua" não é alegação das contestantes: é fato judicialmente reconhecido por decisão vigente.

A autora, em contraste, é adquirente recente da matrícula nº 42.161. A propriedade é resolúvel: a escritura contém cláusula resolutiva registrada no R.4, com parcelas que se estendem até 2027. Na inicial da anulatória, a CMA descreve sua posse sobre a faixa litigiosa como "antiga e consolidada", sem indicar data de início, sem qualificar o tipo de posse exercida, sem apresentar documento que demonstre ocupação anterior sobre a área específica da alegada sobreposição. Alegação genérica, desprovida de qualquer substrato.

Apresenta-se o cadastro da prefeitura e o pagamento dos IPTUs, que comprovam a posse por longo período, sem embargo das fotografias e mapa da prefeitura em anexo.

A própria representante da autora desmentiu a tese da autora. Em 19/06/2024, Karol Marina admitiu em mensagem enviada simultaneamente a Lourival e a Augusto Dall, documentada na ata notarial juntada pela própria CMA (Anexo 10, Ev. 1): "Precisamos sentar e resolver Pois quando conversamos todos estão cientes que não há essa área."

De um lado, posse de quase cinco décadas, reconhecida por sentença transitada em julgado, protegida por liminar vigente e exercida por sucessivos titulares sem interrupção. De outro, alegação genérica de adquirente de 2022, cuja representante reconheceu que a área reivindicada não existe.

III.III — A RETIFICAÇÃO IMPUGNADA RESULTOU EM DECRÉSCIMO DE 311,60 M², NÃO EM ACRÉSCIMO

A autora sustenta que a retificação promoveu "acréscimo substancial de área" às matrículas das rés, em prejuízo do imóvel da CMA. Os registros públicos demonstram o contrário.

A matrícula nº 28.404, única objeto do procedimento administrativo nº 185.366 impugnado nesta ação, registrava área de 3.746,62 m²:

Matricula N° **28.404.-** Data: 20 de Agosto de 2008.

Identificação do Imóvel:

O terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade de Itajaí-SC, sede do município e da comarca do mesmo nome, no lugar Fazendinha, com a área de **3.746,62 metros quadrados,** medindo na

Após a retificação, a matrícula nº 78.662 passou a registrar 3.435,02 m²:

Matrícula nº **78.662** Ficha n° 01

IMÓVEL: TERRENO URBANO, situado na Av. Osvaldo Reis, n° 1776, Lado Par, Bairro Praia Brava, Itajaí/SC, com as seguintes coordenadas georreferenciadas, medidas e confrontações: Frente a Leste Iniciando no vértice

'ponto 0=PP', fechando assim o perímetro do polígono acima descrito, **perfazendo a área total de 3.435,02m².**
CADASTRO MUNICIPAL: 22086; **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:** 214.067.01.1000.0000.000.

A diferença é de 311,60 m² a menos. O procedimento que a autora quer anular não acrescentou um metro quadrado sequer ao patrimônio das contestantes. Reduziu.

A causa do decréscimo está documentada. A Rua Nelson João da Cunha foi alargada de 5,00 m para 11,00 m, e a faixa correspondente foi suprimida do perímetro do imóvel das rés em favor da via pública. A Cláusula 1.4 do contrato de permuta celebrado entre as rés e a Dall Construções Ltda. prevê expressamente a cessão dessa faixa para o alargamento viário. O memorial descritivo georreferenciado elaborado pelo Técnico Arlei Niada incorporou a redução ao perímetro retificado. A retificação serviu para adequar a descrição tabular à realidade física do imóvel, incluindo a perda voluntária de área para a via pública.

Essa atitude beneficiou diretamente o Município de Itajaí. A faixa cedida para alargamento configuraria, em tese, desapropriação indireta, que autorizaria ação indenizatória contra o ente municipal. As rés optaram por não ajuizá-la. Preferiram retificar as matrículas e absorver a perda, renunciando a pretensão indenizatória que lhes assistia.

O mesmo fenômeno se verificou na matrícula nº 4.930, retificada no procedimento nº 185.365, que não é objeto desta ação. A matrícula originária registrava 12.382,00 m²; a retificada nº 78.661 passou a registrar 11.963,12 m², redução de 418,88 m².

Matricula Nº 4.930.- Data: 05 de agosto de 1977.-

Identificação do Imovel:

O terreno, sem benfeitorias, com a área de 12.382,00 metros quadrados, situado no lugar "Fazenda", nesta cidade de Itajaí-SC, sede do municipio e da comarca do mesmo nome, representado pela área "B" do desmembramento do terreno

Matrícula nº **78.661** Ficha nº 01

IMÓVEL: TERRENO URBANO, situado na Rua Nelson João da Cunha, Bairro Praia Brava, Itajaí/SC, distando da Av. Osvaldo Reis 17,81 metros, com as seguintes coordenadas georreferenciadas, medidas e confrontações: Frente a

perímetro do polígono acima descrito, **perfazendo a área total de 11.963,12m². CADASTRO MUNICIPAL:** 22086; **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:** 214.067.01.1000.0000.000.

No somatório, as duas retificações representam decréscimo total de 730,48 m², equivalente a 4,53% da área original. As rés abdicaram voluntariamente de indenização sobre faixa avaliável em ao menos R$ 5.000.000,00 a preços de mercado.

A nenhum ponto da petição inicial ou do aditamento a autora confrontou as metragens originais com as retificadas. A omissão não é casual. Qualquer cotejo elementar entre os registros revelaria o decréscimo. A CMA optou por não fazê-lo, e a decisão que deferiu a tutela de urgência reproduziu a premissa sem verificá-la.

A instabilidade da própria tese reforça a fragilidade. Na presente anulatória, a CMA alega sobreposição de 5.091,58 m². Na ação possessória nº 5018003-33.2024.8.24.0033, a mesma CMA indicou sobreposição de 4.708,05 m² (Ev. 48, p. 13, daquele feito, ora em anexo). A diferença entre as duas ações é de 383,53 m², justamente a fração atribuível ao procedimento nº 185.366. Se a autora não consegue estabilizar a metragem da sobreposição entre suas próprias demandas, a alegação carece de substrato mínimo para embasar pretensão anulatória.

As palavras da própria representante da autora convergem com os números. Em 13/11/2023, Karol Marina descreveu o imóvel das rés como "terreno

de 15 mil m² no morro cortado" (Anexo 10, Ev. 1). A descrição é compatível com os 15.398,14 m² das matrículas retificadas. Se a retificação tivesse incorporado 5.091,58 m² de área da CMA, a representante se referiria ao terreno como de aproximadamente 10.000 m², não de 15.000 m².

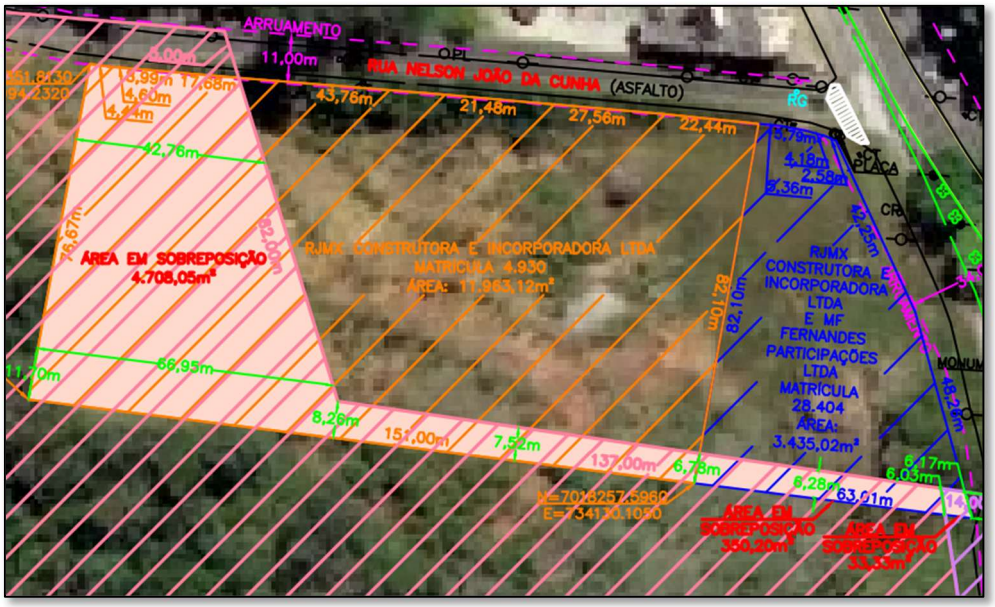
O precedente citado pela autora para justificar a anulação confirma, por contraste, a improcedência. Na ApCiv 0001630-98.2018.8.24.0040 (6ª Câmara de Direito Civil, TJSC, Rel. p/ Acórdão Des. Marcos Fey Probst, D.E. 23/05/2023), o tribunal anulou retificação que havia praticamente duplicado a área do imóvel, de 7.744 m² para 15.981 m², acréscimo de 106%. A situação dos autos é diametralmente oposta: decréscimo de 8,32% na matrícula impugnada e de 4,53% no conjunto.

A premissa central da pretensão anulatória, acréscimo de área, é objetivamente falsa e verificável por qualquer interessado mediante simples consulta ao registro público.

III.IV — O PROCEDIMENTO IMPUGNADO RESPONDE POR MENOS DE 8% DA SOBREPOSIÇÃO ALEGADA

A demonstração dos tópicos I.III e I.IV já estabeleceu que a causa de pedir se restringe ao procedimento nº 185.366 e que a sobreposição atribuível a esse procedimento é de 383,53 m², fração de 7,53% do total de 5.091,58 m² invocado pela autora. O presente tópico examina a consequência material dessa delimitação.

O levantamento técnico produzido pela própria CMA (ANEXO6, ev. 1) apresenta a sobreposição de 5.091,58 m² como bloco único, sem distinguir qual parcela recai sobre cada matrícula das rés. A omissão não é inocente. Dos autos do procedimento nº 185.366 extrai-se que a retificação recaiu exclusivamente sobre a matrícula nº 28.404, atual nº 78.662, com área de 3.435,02 m², situada na faixa frontal à Avenida Osvaldo Reis. Os 4.708,05 m² restantes da sobreposição incidem sobre a matrícula nº 78.661 (ex-4.930), retificada em procedimento autônomo que a autora não atacou.



O cruzamento entre o levantamento da própria autora e os registros das matrículas confirma a proporção. A mesma CMA, na ação possessória nº 5018003-33.2024.8.24.0033, quantificou a sobreposição sobre a matrícula nº 78.661 em 4.708,05 m² (Ev. 48, p. 13, daqueles autos). A subtração é aritmética: 5.091,58 m² menos 4.708,05 m² resulta em 383,53 m², fração máxima imputável ao procedimento impugnado.

A consequência é incontornável. Ainda que o pedido "c" fosse integralmente acolhido e o procedimento nº 185.366 declarado nulo, o provimento alcançaria exclusivamente a matrícula nº 78.662. Os 92,47% da sobreposição que a autora invoca como fundamento permaneceriam intactos, porque recaem sobre matrícula retificada em procedimento alheio à lide. **O provimento jurisdicional pretendido não tem aptidão para produzir o resultado que a própria autora busca.**

O pedido "d" tenta contornar essa limitação ao requerer cancelamento de averbações nas matrículas nº 4.930, 28.404 "e derivadas". A amplitude do pedido esbarra na causa de pedir, circunscrita ao procedimento nº 185.366. Cancelar averbação produzida em procedimento não impugnado, com fundamento em nulidade declarada em procedimento diverso, é operação sem amparo no sistema registral e viola a congruência entre pedido e causa de pedir (arts. 141 e 492, CPC).

A tutela de urgência deferida no ev. 30 reproduziu a mesma confusão. O item 1.3 proibiu obras sobre a integralidade da faixa de 5.091,58 m²,

área treze vezes superior à fração vinculada ao objeto da lide. Os próprios documentos dos autos (PROCADM19 e PROCADM20, ev. 1) circunscrevem o procedimento nº 185.366 à matrícula nº 28.404 e à sobreposição máxima de 383,53 m².

IV — DA TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE RETRATAÇÃO

A decisão de ev. 30, proferida em 04/02/2026, deferiu tutela de urgência em três frentes: suspendeu os efeitos da retificação nº 185.366 (item 1.1), determinou averbação da existência da ação em cinco matrículas (item 1.2) e proibiu qualquer intervenção física sobre faixa de 5.091,58 m² (item 1.3), sob multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 200.000,00.

As rés interporão tempestivo Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, no qual os vícios da decisão serão demonstrados perante o Tribunal. O contraditório restabelecido nesta contestação, contudo, autoriza o exercício do juízo de retratação pelo próprio juízo prolator, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC.

A probabilidade do direito que sustentava a tutela não resiste ao contraditório. Cada premissa fática sobre a qual a decisão se apoiou foi desmontada com prova documental que a cognição sumária não pôde examinar:

A retificação impugnada resultou em decréscimo de 311,60 m² na matrícula nº 28.404, não em acréscimo (Tópico III.III). A premissa de que o procedimento ampliou área das rés em prejuízo da autora é objetivamente falsa.

A notificação observou três vias distintas no endereço que a própria CMA cadastrou na matrícula confrontante, com anuência tácita operada por ausência de impugnação ao edital (Tópico II.II). O único vício procedimental articulado pela autora não subsiste.

A antecessora da CMA na cadeia dominial foi citada pessoalmente na usucapião, consentiu com os limites representados na planta e não recorreu. A coisa julgada vincula a autora como sucessora, nos termos do art. 109, §3º, do CPC (Tópico III.I).

O procedimento impugnado responde por 383,53 m² de sobreposição, 7,53% do total alegado pela autora. A tutela, no entanto, atingiu faixa de 5.091,58 m², que abrange matrícula retificada em procedimento alheio à causa de pedir (Tópico III.IV).

A posse das rés sobre a faixa foi reconhecida por liminar vigente neste mesmo juízo (Tópico III.II), em decisão que determinou à CMA que se abstivesse de atos de turbação e esbulho.

Nenhuma dessas circunstâncias foi levada ao conhecimento do juízo quando da apreciação do pedido liminar. A decisão de ev. 30 foi proferida inaudita altera parte, com base exclusivamente na versão da autora, versão que omitiu o decréscimo de área, a participação da Agro Florestal na usucapião, a confissão de sua representante e a existência de liminar possessória contrária.

O perigo de dano, por sua vez, milita em favor das rés, não da autora. A tutela paralisa empreendimento avaliado em mais de R$ 100.000.000,00, com previsão de duas torres, mínimo de 300 apartamentos e área comercial de 6.000 m². O contrato de permuta com a Dall Construções Ltda. (documento em anexo) opera em cronograma de cascata (Cláusula 4.5), no qual cada etapa depende da conclusão da anterior. A Cláusula 10 confere à Dall o direito de rescindir com multa de R$ 1.750.000,00 a cargo das permutantes. Cada dia de vigência da tutela agrava o inadimplemento contratual involuntário das rés e aproxima o ponto de não retorno para a rescisão.

A medida protege interesse hipotético da autora sobre fração de 383,53 m², sem projeto, sem uso e correspondente a 0,14% de sua gleba, pretensão integralmente conversível em perdas e danos, e em contrapartida paralisa empreendimento de R$ 100.000.000,00. A decisão foi proferida sem caução.

A desproporção entre o que se protege e o que se destrói dispensa maior demonstração. O requisito do art. 300 do CPC exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O risco concreto e documentado está do lado das rés. A autora, no cenário mais favorável à sua tese, teria pretensão indenizatória sobre 383,53 m², conversível em pecúnia a qualquer tempo.

Requer-se, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC, o exercício do juízo de retratação, com a revogação integral da tutela de urgência deferida nos

itens 1.1, 1.2 e 1.3 da decisão de ev. 30. Subsidiariamente, caso este juízo entenda por manter alguma medida de publicidade registral, que a revogação alcance os itens 1.2 e 1.3 integralmente e o item 1.1 parcialmente, mantendo-se a averbação da existência da ação exclusivamente na matrícula nº 28.404 (atual nº 78.662), única retificada no procedimento administrativo nº 185.366 que constitui objeto da lide, com revogação da averbação determinada sobre as matrículas nº 42.161, 4.930 e 78.661.

V — DA MÁ-FÉ PROCESSUAL DA AUTORA

A cronologia dos fatos revela padrão de conduta que extrapola o exercício regular do direito de ação.

Em novembro de 2023, Karol Marina, representante de Alexandre Menegotti (sócio da CMA), abordou Lourival (sócio da L Sul) para "fazer negócio com o terreno de 15 mil m² no morro cortado" (Anexo 10, Ev. 1). As tratativas comerciais prosseguiram por meses, com intermediação de propostas de permuta na Avenida Osvaldo Reis envolvendo Augusto Dall.

Em 19/06/2024, a própria Karol Marina reconheceu em mensagem simultânea a Lourival e Augusto Dall: "Precisamos sentar e resolver Pois quando conversamos todos estão cientes que não há essa área."

Frustrada a aquisição negocial, a CMA partiu para a via de fato. Em 25 e 26/06/2024, cercou o imóvel das rés à força. A Polícia Militar foi acionada e registrou Boletim de Ocorrência (documento anexo). A liminar de manutenção de posse foi deferida contra a CMA em 02/07/2024. Seis dias depois, em 08/07/2024, a autora descumpriu a ordem judicial e praticou nova turbação pelo lado sul do imóvel.

Derrotada na negociação, na via de fato e no juízo possessório, a CMA ajuizou a presente anulatória quinze meses após a conclusão da retificação. Para obter a tutela de urgência inaudita altera parte, omitiu do juízo fatos que, se conhecidos, impediriam a concessão da medida.

As omissões são identificáveis e documentáveis:

(a) Omitiu que a retificação resultou em decréscimo de área. Não confrontou as metragens originais com as retificadas em nenhum ponto da petição inicial ou do aditamento. A simples consulta às matrículas revelaria a redução de 311,60 m² na matrícula impugnada e de 730,48 m² no conjunto.

(b) Omitiu a existência da Agro Florestal Ribeirão Tarumã Ltda., sua antecessora na cadeia dominial da matrícula nº 42.161. Não mencionou que essa empresa foi citada pessoalmente na usucapião, contestou declarando que "não teria nada a opor", concordou com a planta que delimitava as áreas de Nelson João da Cunha e não recorreu da sentença. Sequer informou de quem adquiriu o imóvel.

(c) Afirmou falsamente que "a matrícula nº 4.930 teve origem em ação de usucapião". A planta da usucapião identifica essa matrícula como "área escritura Nelson João da Cunha", propriedade anterior desde 1977. A inversão serviu para construir a premissa de que ambas as matrículas estariam subordinadas aos limites da sentença, quando apenas a nº 28.404 o está.

(d) Omitiu que o procedimento impugnado (nº 185.366) responde por menos de 8% da sobreposição alegada, e que 92,47% da faixa recai sobre matrícula retificada em procedimento distinto (nº 185.365) que não integra a causa de pedir.

(e) Omitiu a existência da liminar possessória vigente, deferida neste mesmo juízo em 02/07/2024, que reconheceu a posse das rés sobre a faixa em disputa e determinou que a CMA se abstivesse de turbação.

(f) Omitiu que sua própria representante reconheceu, em 19/06/2024, que "não há essa área".

Cada uma dessas omissões, isoladamente, já comprometeria a higidez da cognição sumária. Conjugadas, compõem versão processual que guarda pouca semelhança com a realidade dos fatos.

O art. 80 do CPC tipifica como litigância de má-fé a conduta de quem altera a verdade dos fatos (inciso II), usa do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III), procede de modo temerário (inciso V) e provoca incidente manifestamente infundado (inciso VI). A conduta da autora se enquadra nas quatro hipóteses. Alterou a verdade ao inverter a origem das matrículas e omitir o decréscimo de área. Usa do processo para obter área alheia sem título aquisitivo,

após frustração de negociação e turbação repelida pela Polícia Militar. Procedeu de modo temerário ao ajuizar anulatória contra procedimento que responde por fração ínfima da sobreposição que alega. Provocou incidente infundado ao requerer tutela de urgência com base em premissas que seus próprios documentos desmentem.

A sequência é linear: tentou comprar, não conseguiu; tentou invadir, foi repelida pela polícia e pelo juízo possessório; ajuizou anulatória omitindo os fatos que impediriam a tutela.

O art. 81, caput, do CPC determina a condenação do litigante de má-fé a pagar multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos. O §2º autoriza que a indenização seja fixada desde logo quando os prejuízos puderem ser apurados nos próprios autos. Os prejuízos das rés são documentáveis: a tutela concedida com base em premissas omissivas paralisa empreendimento de mais de R$ 100.000.000,00 e ativa penalidades contratuais em cascata.

Requer-se a condenação da autora como litigante de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, III, V e VI, e 81, caput e §§2º e 3º, do CPC, com fixação de multa no patamar que o juízo reputar adequado sobre o valor da causa, além de indenização pelos prejuízos causados às rés, objeto do tópico seguinte.

VI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTORA E DO ART. 302 DO CPC

O empreendimento vinculado aos imóveis das rés compreende duas torres com mínimo de 300 apartamentos, área comercial de 6.000 m² e valor global superior a R$ 100.000.000,00. O contrato de permuta celebrado com a Dall Construções Ltda. em 20/10/2022 estrutura-se sobre cronograma em cascata (Cláusula 4.5): consulta de viabilidade, projeto arquitetônico, projetos complementares, alvará de construção e início de obras, cada etapa condicionada à conclusão da anterior.

A Cláusula 10 confere à Dall o direito de rescindir o contrato com multa de R$ 1.750.000,00 a cargo das permutantes em caso de impossibilidade de prosseguimento, sem prejuízo de perdas e danos.

A tutela deferida no ev. 30 proíbe qualquer obra, edificação, movimentação de terra, instalação de canteiro ou intervenção física sobre 5.091,58 m², faixa que integra o perímetro do empreendimento. A proibição não atinge parcela acessória do projeto. **Paralisa-o por inteiro**. Cada dia de vigência agrava o inadimplemento contratual involuntário das rés e aproxima o ponto de não retorno para a rescisão.

O art. 302 do CPC é categórico ao estabelecer a responsabilidade objetiva de quem obtém tutela provisória:

> *Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:*
> *I - a sentença lhe for desfavorável;*
> *II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;*
> *III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;*
> *IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.*

A responsabilidade independe de culpa. Basta que a sentença seja desfavorável à autora ou que a medida cesse por qualquer hipótese legal para que a CMA responda pela integralidade dos prejuízos causados às rés. A norma existe para situações como esta: tutela concedida em cognição sumária, com base em versão unilateral e omissiva, que impõe dano desproporcional à parte adversa.

A conjugação do art. 302 com a conduta documentada no tópico anterior agrava a posição da autora. A tutela não foi obtida em cognição sumária regular. **Foi obtida mediante supressão deliberada de fatos que, se levados ao conhecimento do juízo, impediriam sua concessão.** A CMA omitiu o decréscimo de área, o consentimento de sua antecessora na usucapião, a distinção entre os procedimentos administrativos, a liminar possessória vigente e a confissão de sua própria representante.

A responsabilidade do art. 302 opera independentemente de má-fé, mas a presença de má-fé demonstrada amplia o espectro indenizatório e autoriza fixação de indenização suplementar nos termos do art. 81, §3º, do CPC. São fundamentos autônomos e cumuláveis.

Os prejuízos são concretos, estão em curso e são apuráveis nos próprios autos: atraso no cronograma contratual com efeito multiplicador sobre todas as etapas subsequentes, risco de rescisão com multa de R$ 1.750.000,00, perda das unidades a que as rés têm direito no empreendimento futuro e dano emergente decorrente da impossibilidade de exercer os atributos da propriedade sobre área reconhecida por sentença transitada em julgado. A tutela foi concedida sem exigência de caução.

As rés reservam-se o direito de liquidar a integralidade dos prejuízos causados pela tutela de urgência, nos termos do art. 302 do CPC, cumulativamente com a indenização por litigância de má-fé requerida no tópico anterior, tão logo cessem os efeitos da medida ou a sentença seja desfavorável à autora.

VII — DOS PEDIDOS

Diante do exposto, as rés requerem:

a) o exercício do juízo de retratação (art. 1.018, §1º, CPC), com revogação integral da tutela de urgência deferida nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da decisão de ev. 30;

b) subsidiariamente à alínea "a", a revogação dos itens 1.2 e 1.3 integralmente e do item 1.1 parcialmente, mantendo-se a averbação exclusivamente na matrícula nº 28.404 (atual nº 78.662);

c) a extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Construtora e Incorporadora Fórmula Ltda., por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), com condenação da autora em honorários advocatícios em favor da excluída (art. 338, parágrafo único, CPC);

d) a extinção sem resolução de mérito do pedido "d", por veicular pretensão demarcatória incompatível com a via anulatória (art. 485, VI, CPC c/c art. 574, CPC);

e) o reconhecimento da inépcia parcial do pedido "d" em relação às matrículas nº 4.930 e 78.661, por ausência de causa de pedir que o sustente (art. 330, §1º, I, c/c art. 337, IV, CPC);

f) subsidiariamente às alíneas "d" e "e", a delimitação expressa do objeto da cognição ao procedimento nº 185.366 e à matrícula nº 28.404 (atual nº 78.662), com reflexo sobre a extensão da prova pericial, o alcance dos pedidos e a área de incidência da tutela;

g) a improcedência integral dos pedidos formulados pela autora;

h) a condenação da autora como litigante de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, III, V e VI, e 81, caput e §§2º e 3º, do CPC, com fixação de multa e indenização pelos prejuízos causados às rés;

i) a reserva do direito de liquidar os prejuízos causados pela tutela de urgência, nos termos do art. 302 do CPC, cumulativamente com a indenização por má-fé;

j) a produção de prova documental, inclusive com a juntada dos autos integrais da Ação de Usucapião nº 0012460-04.2005.8.24.0033 e da Ação de Manutenção de Posse nº 5018003-33.2024.8.24.0033;

k) a oitiva de testemunhas, cujo rol será apresentado oportunamente;

l) a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios no importa de 10% sobre o valor da causa atualizado, bem como as custas processuais.

Nestes termos, Pede Deferimento

Balneário Camboriú-SC., 27 de fevereiro de 2026

Guilherme Loos Armada
Advogado OAB/SC 40.735

John Wellington S. Armada
Advogado OAB/SC 5956